



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NANI BINTI JASWAN;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/10 Agustus 1964;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dukuh Wangon RT.004
RW.012 Desa Kubangsari
Kecamatan Ketanggungan
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 48/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANI Binti JASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANI Binti JASWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa di tahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Brebes.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster batik warna merah dengan bagian dada sebelah kanan sobek.Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-20/Bbs/Eoh.2/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NANI Binti JASWAN, pada hari Rabu tanggal 27 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di jalan umum depan rumah terdakwa Dusun Dukuh Wangon Rt.04/Rw.12 Desa Kubangsari Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap ENI Binti WARYUN, perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal dari permasalahan antara terdakwa dengan TURAH (orang tua ENI /korban) kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 18.30 ketika terdakwa sedang duduk di teras rumahnya melihat TURAH dan ENI sedang berjalan kemudian terdakwa sambil menunjuk ke ENI mengatakan "ENI.. ENI.. ! itu orangtuamu di bilangin ! jangan di bela terus !" namun ENI tidak menjawab hanya diam dan terus berjalan, yang kemudian terdakwa masuk kedalam rumah ketika didalam rumah terdakwa mendengar suara Saksi NANI " Lanju..lanjut " kemudian terdakwa emosi dan keluar rumah dan mengambil pasir kemudian dilemparkan ke Rumah TURAH kemudian ENI (KORBAN) keluar rumah dan mengatakan " Eh masih sire sudah nglempari rumah kemudian terjadi percekocokan mulut dan terdakwa mendekati ENI (korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menjambak ambut ENI dan meckara pipi kanan ENI hingga terluka cakaran dan setelah itu dileraai oleh Saksi WARSIH .

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ENI mengalami Nyeri di bekas jambakan di Regio Parietalis pada wajah luka lecet kemerahan pada pipi sebelah kanan panjang 3 Cm lebar 0,3 cm, luka lecet berwarna kemerahan pada bibir bawah sebelah kiri panjang 0,3 cm lebar 0,3 cm. sebagaimana Visum Et reoertum dokter Nomor B.0011/440/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Biltinova Arum Miranti dokter pada Puskesmas Larangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eni Binti Waryun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Dusun Dukuhwangon RT.04 RW.12 Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi dijambak dan dicakar oleh Terdakwa;



- Bawa awalnya ketika Saksi mengantar ibu Saksi yaitu Sdri. Turah pulang kerumahnya yang terletak disebelah utara rumah Saksi berjarak 100 (seratus) meter ketika lewat di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa yang sedang duduk di teras ngomong berkata "itu orang tuamu dibilangin! jangan dibela terus!" tetapi Saksi tidak menghiraukannya dengan tetap terus mengikuti ibu Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah Saksi mendengar Terdakwa terus berkata "tanah karang dikuasai! sawah dikuasai! seharusnya gantian sama kakaknya! kapan waktunya, kamu nanti bawa batok, minta-minta tiap rumah!" setelah itu tidak terdengar suaranya lagi, lalu Saksi keluar lewat pintu belakang menuju ke samping barat rumah ibu Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu depan rumahnya berjalan ke halaman mengambil sesuatu lalu Terdakwa berjalan menuju ke jalan umum depan rumah ibu Saksi dan melempar sesuatu ke pagar halaman depan rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi menghampiri Terdakwa sambil berkata "eh, masih sore ngelempari pagar lagi, kaya kemaren malam jam sebelas sampai jam dua belas " lalu Terdakwa menjawab "oh... berarti kamu ngintip yah!", lalu Saksi berpikir untuk memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memanggil keponakan yaitu Sdri. Pita yang rumahnya disebelah barat rumah Terdakwa, dengan berkata "Pita! sini pinjam hp nya!" dan tidak lama Sdri. Pita keluar dari rumahnya menghampiri Saksi lalu menyerahkan handphonenya kepada Saksi lalu Saksi pegang dengan tangan kanan sambil diarahkan ke Terdakwa, melihat hak tersebut Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya memanggil suaminya yaitu Saksi Tawin dan keluar lalu duduk diteras depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Warsih tetangganya yang berada disebelah timur rumahnya, lalu Saksi menunggu di halaman depan rumah ibu Saksi dan tidak lama Terdakwa datang bersama Saksi Warsih berjalan menuju ke rumah Terdakwa hendak masuk ke halaman rumah Terdakwa lalu Saksi langsung menghampiri dan mengarahkan handphone kearah Terdakwa sambil berkata "ayo bicara lagi! ayo!" lalu Terdakwa dan Saksi Warsih berbalik menoleh ke Saksi dan Terdakwa terlihat emosi sambil



mengejek Saksi sehingga Saksi terus mengarahkan handphone kearah Terdakwa tiba-tiba tangan kiri Terdakwa langsung menjambak dan menarik rambut Saksi lalu Saksi Warsih langsung berusaha melepaskan cengkraman tangan kiri Terdakwa dirambut Saksi sambil berkata "ini yang diributkan apa! saya tidak membela sana sini, membela sana ya dapatnya apa? membela sini ya dapatnya apa?!" sedangkan bersamaan dengan itu tangan kanan Terdakwa berusaha merebut handphone namun Saksi langsung berkelit menghindar, sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kanan dan bibir bagian bawah Saksi;

- Bahwa Saksi Warsih berhasil melepaskan cengkraman tangan kiri Terdakwa dari rambut Saksi dan saat itu datang Saksi Tawin menarik Terdakwa masuk ke rumahnya;
- Bahwa kepala Saksi terasa sakit dan pipi kanan dan bibir bagian bawah sebelah kiri terasa perih ternyata pada pipi kanan dan bibir bawah sebelah kiri tersebut luka lecet lalu Saksi mengembalikan handphone kepada Sdri. Pita;
- Bahwa Saksi menemui kakak Saksi yaitu Saksi Wartam menceritakan kejadian yang Saksi alami lalu Saksi Wartam mengajak Saksi periksa ke Puskesmas Larangan dan setelah periksa Saksi merasa sangat menyesal tidak membalas perlakuan Terdakwa sehingga baju daster yang Saksi pakai robek;
- Bahwa Saksi Wartam mengajak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketanggungan;
- Bahwa Saksi tidak menjalani rawat inap hanya menjalani rawat jalan dan dilakukan visum et repertum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Warsih Binti Surja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Dusun Dukuhwangon RT.04 RW.12 Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi Eni dijambak dan dicakar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi berkata " ayo ikut saya" sambil menarik tangan Saksi lalu Saksi



bertanya “ mau apa ?” lalu Terdakwa menjawab “sudah ikut saja” lalu Saksi ikut Terdakwa menuju ke rumahnya;

- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa hendak masuk ke halaman rumah Terdakwa, tiba-tiba dari belakang ada suara Saksi Eni yang berkata “ayo bicara lagi! ayo!” lalu Saksi menoleh ke belakang Saksi Eni sudah dibelakang Saksi dengan memegang handphone di tangan kanannya yang diarahkan kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terpancing amarah sehingga adu mulut tetapi Saksi tidak memperhatikan perkataannya masing-masing, dan tiba-tiba tangan kiri Terdakwa menjambak rambut bagian kepala belakang Saksi Eni sedangkan Saksi Eni terus memegang handphone yang diarahkan kepada Terdakwa, melihat itu Saksi langsung berusaha melepaskan cengkaman tangan kiri Terdakwa dari dirambut Saksi Eni sambil saya berkata “ini yang diributkan apa! saya tidak membela sana sini, membela sana ya dapatnya apa? membela sini ya dapatnya apa?” dan kemudian cengkaman tangan kiri Terdakwa lepas, saat itu datang suami Terdakwa yaitu Saksi Tawin langsung menarik Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi juga pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Eni mengalami luka pada wajah bagian pipi dan bibir bawah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tawin Bin Sukam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Dusun Dukuhwangon RT.04 RW.12 Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi Eni dijambak dan dicakar oleh Terdakwa;
- Bawa awalnya saat kejadian ketika Saksi sedang di dalam rumah Saksi mendengar Terdakwa berteriak “sini pak.. sini pak..” kemudian Saksi keluar dan ketika Saksi sedang berdiri di teras rumah melihat Terdakwa sedang cekcok mulut dengan Saksi Eni dan sedang di lerai oleh Saksi Warsih;
- Bahwa Saksi mendekati Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;



- Bahwa Terdakwa menjambak rambut dan mencakar wajah Saksi Eni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Eni mengalami luka pada wajah bagian pipi dan bibir bawah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wartam Bin Waryun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Dusun Dukuhwangon RT.04 RW.12 Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi Eni dijambak dan dicakar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang tidur di ruang tengah tiba-tiba dibangunkan Saksi Eni dan memberitahu bahwa dirinya dijambak dan dicakar lalu Saksi menanyakan siapa yang melakukannya lalu Saksi Eni menyampaikan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Eni mendatangi Terdakwa dirumahnya tetapi tidak ketemu sehingga selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi Eni berobat ke Puskesmas Larangan dan kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Ketanggungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Eni mengalami luka pada wajah bagian pipi dan bibir bawah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : B.0011/440/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Biltinova Arum Miranti dokter Puskesmas Larangan, telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Eni Binti Waryun, Kesimpulan : berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur 32 tahun 10 bulan, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet akibat cakaran pada pipi sebelah kanan dan luka cakar pada bibir



bawah sebelah kiri. Akibat hal tersebut korban tidak mengalami hambatan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Dusun Dukuhwangon RT.04 RW.12 Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa menjambak dan mencakar Saksi Eni;
- Bahwa awalnya saat kejadian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang duduk diteras depan rumah melihat Saksi Eni berjalan bersama ibunya yaitu Sdri. Turah, karena Sdri. Turah sering mengejek Terdakwa dan Saksi Tawin garong (maling) lalu Terdakwa berkata ke Saksi Eni “En..! itu orang tuamu di bilangin! jangan dibela terus!” tetapi Saksi Eni diam saja, terus berjalan bersama Sdri. Turah masuk ke rumahnya yang berada disebrang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terus berkata “itu orang tuamu! hutang kepada saya! hutang rokok! sini dikembalikan! jangan ngomongi saya garong! maling terus”, setelah itu Terdakwa masuk namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara lalu Terdakwa berkata “Nani! sini keluar! lanjut! lanjut!” yang membuat Terdakwa emosi, lalu Terdakwa keluar berjalan ke halaman rumahnya mengambil segenggam tanah lalu Terdakwa berjalan menuju ke jalan umum lalu melempar tanah yang berada dalam genggam tangan kanannya ke arah pagar halaman depan rumah Sdri. Turah;
- Bahwa tiba-tiba datang Saksi Eni dari samping rumah Sdri. Turah sambil berkata “eh! masih sore ngelempari pagar lagi! kaya kemaren malam, jam sebelas sampai jam dua belas! “ lalu Terdakwa jawab “oh... berarti kamu ngintip ya!” kemudian Saksi Eni berjalan ke rumah Sdri. Pita tetangga dengan berkata “Pita! sini pinjam hp nya!” dan tidak lama Sdri. Pita keluar dari rumahnya menyerahkan handphone kepada Saksi Eni, setelah itu Saksi Eni memegang handphone dengan tangan kanannya menghampiri Terdakwa dan mengarahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa melihat perbuatan Saksi Eni tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah, memberitahu suaminya yaitu Saksi Tawin jika Saksi



Eni memvideokan Terdakwa, lalu Saksi Tawin meminta Terdakwa bersabar sambil dirinya keluar lalu duduk diteras depan rumah;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi Warsih tetangga Terdakwa dengan tujuan mau meminta tolong untuk membantu acara mendak almarhumah ibunya, saat itu Saksi Eni tidak terlihat;
- Bahwa saat dirumah Saksi Warsih yang sedang rebahan didepan televisi lalu Terdakwa tarik tangannya mengajak ikut ke rumah Terdakwa namun ketika hendak masuk ke halaman rumah Terdakwa tiba-tiba dari belakang ada suara Saksi Eni yang berkata "ayo bicara lagi! ayo!" lalu ia menoleh ke belakang ternyata Saksi Eni sudah dibelakang Terdakwa dengan memegang handphone di tangan kanan diarahkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa terpancing emosinya lagi lalu adu mulut;
- Bahwa dikarenakan Saksi Eni terus mengarahkan handphone ke arah Terdakwa membuat Terdakwa semakin emosi dan ingin mengambil handphone yang dipegang Saksi Eni lalu Terdakwa langsung menarik dan menjambak rambut Saksi Eni dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha meraih handphone yang dipegangnya tetapi tangan kanannya berketit sehingga handphone tersebut tidak kena malah tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kanan Saksi Eni;
- Bahwa Saksi Warsih berusaha melepas tangan kiri Terdakwa yang menjambak rambut kepala bagian belakang Saksi Eni sambil berkata "saya tidak memihak sana sini, mihak sini ya dapat apa, mihak sana ya dapat apa", hingga kemudian tangan kiri Terdakwa terlepas dari rambut kepala Saksi Eni dan saat itu datang Saksi Tawin langsung menarik Terdakwa pulang ke rumah dan meminta Terdakwa tidur lalu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepotong daster batik warna merah dengan bagian dada sebelah kanan sobek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Dusun Dukuhwangon RT.04 RW.12 Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi Eni dijambak dan dicakar oleh Terdakwa;
- Bawa awalnya ketika Saksi Eni mengantar ibu Saksi Eni yaitu Sdri. Turah pulang kerumahnya yang terletak disebelah utara rumah Saksi Eni berjarak 100 (seratus) meter ketika lewat di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa yang sedang duduk di teras ngomong berkata "itu orang tuamu dibilangin! jangan dibela terus!" tetapi Saksi Eni tidak menghiraukannya dengan tetap terus mengikuti ibu Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah Saksi Eni mendengar Terdakwa terus berkata "tanah karang dikuasai! sawah dikuasai! seharusnya gantian sama kakaknya! kapan waktunya, kamu nanti bawa batok, minta-minta tiap rumah!" setelah itu tidak terdengar suaranya lagi, lalu Saksi Eni keluar lewat pintu belakang menuju ke samping barat rumah ibu Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu depan rumahnya berjalan ke halaman mengambil sesuatu lalu Terdakwa berjalan menuju ke jalan umum depan rumah ibu Saksi Eni dan melempar sesuatu ke pagar halaman depan rumah ibu Saksi Eni;
- Bahwa Saksi Eni menghampiri Terdakwa sambil berkata "eh, masih sore ngelempari pagar lagi, kaya kemaren malam jam sebelas sampai jam dua belas " lalu Terdakwa menjawab "oh... berarti kamu ngintip yah!", lalu Saksi Eni berpikir untuk memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Eni memanggil keponakan yaitu Sdri. Pita yang rumahnya disebelah barat rumah Terdakwa, dengan berkata "Pita! sini pinjam hp nya!" dan tidak lama Sdri. Pita keluar dari rumahnya menghampiri Saksi Eni lalu menyerahkan handphonenya kepada Saksi Eni lalu Saksi Eni pegang dengan tangan kanan sambil diarahkan ke Terdakwa, melihat hak tersebut Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya memanggil suaminya yaitu Saksi Tawin dan keluar lalu duduk dteras depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Warsih tetangganya yang berada disebelah timur rumahnya, lalu Saksi Eni menunggu di halaman depan rumah ibu Saksi dan tidak lama Terdakwa datang bersama Saksi



Warsih berjalan menuju ke rumah Terdakwa hendak masuk ke halaman rumah Terdakwa lalu Saksi Eni langsung menghampiri dan mengarahkan handphone ke arah Terdakwa sambil berkata “ayo bicara lagi! ayo!” lalu Terdakwa dan Saksi Warsih berbalik menoleh ke Saksi dan Terdakwa terlihat emosi sambil mengejek Saksi Eni sehingga Saksi Eni terus mengarahkan handphone ke arah Terdakwa tiba-tiba tangan kiri Terdakwa langsung menjambak dan menarik rambut Saksi Eni lalu Saksi Warsih langsung berusaha melepaskan cengkraman tangan kiri Terdakwa dirambut Saksi Eni sambil berkata “ini yang diributkan apa! saya tidak membela sana sini, membela sana ya dapatnya apa? membela sini ya dapatnya apa?!” sedangkan bersamaan dengan itu tangan kanan Terdakwa berusaha merebut handphone namun Saksi Eni langsung berkelit menghindar, sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kanan dan bibir bagian bawah Saksi Eni;

- Bahwa Saksi Warsih berhasil melepaskan cengkraman tangan kiri Terdakwa dari rambut Saksi Eni dan saat itu datang Saksi Tawin menarik Terdakwa masuk ke rumahnya;
- Bahwa kepala Saksi Eni terasa sakit dan pipi kanan dan bibir bagian bawah sebelah kiri terasa perih ternyata pada pipi kanan dan bibir bawah sebelah kiri tersebut luka lecet lalu Saksi Eni mengembalikan handphone kepada Sdri. Pita;
- Bahwa Saksi Eni menemui kakak Saksi Eni yaitu Saksi Wartam menceritakan kejadian yang Saksi Eni alami lalu Saksi Wartam mengajak Saksi Eni periksa ke Puskesmas Larangan dan setelah periksa Saksi Eni merasa sangat menyesal tidak membalas perlakuan Terdakwa sehingga baju daster yang Saksi Eni pakai robek;
- Bahwa Saksi Wartam mengajak Saksi Eni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketanggungan;
- Bahwa Saksi Eni tidak menjalani rawat inap hanya menjalani rawat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Eni mengalami luka pada wajah bagian pipi dan bibir bawah kiri sesuai dengan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu **Nani Binti Jaswan** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **Nani Binti Jaswan** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Dusun Dukuhwangon RT.04 RW.12 Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi Eni dijangbak dan dicakar oleh Terdakwa. Bahwa awalnya ketika Saksi Eni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar ibu Saksi Eni yaitu Sdri. Turah pulang kerumahnya yang terletak disebelah utara rumah Saksi Eni berjarak 100 (seratus) meter ketika lewat di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa yang sedang duduk di teras ngomong berkata "itu orang tuamu dibilangin! jangan dibela terus!" tetapi Saksi Eni tidak menghiraukannya dengan tetap terus mengikuti ibu Saksi Eni masuk ke dalam rumah dan saat di dalam rumah Saksi Eni mendengar Terdakwa terus berkata "tanah karang dikuasai! sawah dikuasai! seharusnya gantian sama kakaknya! kapan waktunya, kamu nanti bawa batok, minta-minta tiap rumah!" setelah itu tidak terdengar suaranya lagi, lalu Saksi Eni keluar lewat pintu belakang menuju ke samping barat rumah ibu Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu depan rumahnya berjalan ke halaman mengambil sesuatu lalu Terdakwa berjalan menuju ke jalan umum depan rumah ibu Saksi Eni dan melempar sesuatu ke pagar halaman depan rumah ibu Saksi Eni lalu Saksi Eni menghampiri Terdakwa sambil berkata "eh, masih sore ngelempari pagar lagi, kaya kemaren malam jam sebelas sampai jam dua belas " lalu Terdakwa menjawab "oh... berarti kamu ngintip yah!", lalu Saksi Eni berpikir untuk memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Eni memanggil keponakan yaitu Sdri. Pita yang rumahnya disebelah barat rumah Terdakwa, dengan berkata "Pita! sini pinjam hp nya!" dan tidak lama Sdri. Pita keluar dari rumahnya menghampiri Saksi Eni lalu menyerahkan handphonenya kepada Saksi Eni lalu Saksi Eni pegang dengan tangan kanan sambil diarahkan ke Terdakwa, melihat hak tersebut Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya memanggil suaminya yaitu Saksi Tawin dan keluar lalu duduk diteras depan rumahnya kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Warsih tetangganya yang berada disebelah timur rumahnya, lalu Saksi Eni menunggu di halaman depan rumah ibu Saksi dan tidak lama Terdakwa datang bersama Saksi Warsih berjalan menuju ke rumah Terdakwa hendak masuk ke halaman rumah Terdakwa lalu Saksi Eni langsung menghampiri dan mengarahkan handphone kearah Terdakwa sambil berkata "ayo bicara lagi! ayo!" lalu Terdakwa dan Saksi Warsih berbalik menoleh ke Saksi dan Terdakwa terlihat emosi sambil mengejek Saksi Eni sehingga Saksi Eni terus mengarahkan handphone kearah Terdakwa tiba-tiba tangan kiri Terdakwa langsung menjambak dan menarik rambut Saksi Eni lalu Saksi Warsih langsung berusaha melepaskan cengkraman tangan kiri Terdakwa dirambut Saksi Eni sambil berkata "ini yang diributkan apa! saya tidak membela sana sini, membela sana ya dapatnya apa? membela sini ya dapatnya apa?!" sedangkan bersamaan

Halaman 13 dari 17 PUTUSAN No. 48/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



dengan itu tangan kanan Terdakwa berusaha merebut handphone namun Saksi Eni langsung berkelit menghindar, sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kanan dan bibir bagian bawah Saksi Eni lalu Saksi Warsih berhasil melepaskan cengkaman tangan kiri Terdakwa dari rambut Saksi Eni dan saat itu datang Saksi Tawin menarik Terdakwa masuk ke rumahnya setelah kejadian tersebut kepala Saksi Eni terasa sakit dan pipi kanan dan bibir bagian bawah sebelah kiri terasa perih ternyata pada pipi kanan dan bibir bawah sebelah kiri tersebut luka lecet lalu Saksi Eni mengembalikan handphone kepada Sdri. Pita selanjutnya Saksi Eni menemui kakak Saksi Eni yaitu Saksi Wartam menceritakan kejadian yang Saksi Eni alami lalu Saksi Wartam mengajak Saksi Eni periksa ke Puskesmas Larangan namun tidak menjalani rawat inap hanya menjalani rawat jalan dan setelah periksa Saksi Eni merasa sangat menyesal tidak membalas perlakuan Terdakwa sehingga baju daster yang Saksi Eni pakai robek kemudian Saksi Wartam mengajak Saksi Eni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketanggungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Eni mengalami luka pada wajah bagian pipi dan bibir bawah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.0011/440/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Biltinova Arum Miranti dokter Puskesmas Larangan, telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Eni Binti Waryun, Kesimpulan : berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur 32 tahun 10 bulan, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet akibat cakaran pada pipi sebelah kanan dan luka cakar pada bibir bawah sebelah kiri. Akibat hal tersebut korban tidak mengalami hambatan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sepotong daster batik warna merah dengan bagian dada sebelah kanan sobek;

merupakan milik Saksi Eni Binti Waryun yang sudah tidak layak untuk dipakai maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nani Binti Jaswan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong daster batik warna merah dengan bagian dada sebelah kanan sobek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Merry Harianah, S.H., M.H.**, dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Moh. Sukron, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)